

עין משפט
נר מצוה

קלה א ב ג מיי פכ"ו
מל' מלוה וזה הל'
ו סמנ עשין ד' טו"ע ח"מ
פ"י קל סעף ו:
קלו ד ה מיי שם הל' ו
טו"ע"ש שם סעף ד:
קלו ו ז מיי שם הל' ו
טו"ע"ש שם סעף ו:
קלה ח ט י ב ל מיי שם
פכ"ה הלכה ו ופי"ו
מהל' אשות הל' ט וע"י
בהשגות ובמ"מ סמנ שם
ופ"י מח טו"ע"ש לה"ע פ"י
קל סעף ו:
קלב מ מיי פכ"ה מהל'
מלוה הלכה ג סמנ
עשין ד' טו"ע"ש ח"מ פ"י
קטט סעף ב:
קב ג מיי שם הל' ו וע"י
בהשגות ובמ"מ ופי"ו
מהל' אשות הל' ט וע"י
בהג"ל סמנ שם טו"ע"ש
לה"ע סמנ קב סעף ו:
קבא ס מיי פ"ו מהל'
ערכין הל' יט וע"י
בהשגות ובמ"מ סמנ עשין
קלה טו"ע"ש ח"מ פ"י נרה
סעף ג:

קבב ע מיי פ"ו מהל' וזה
הל' ג סמנ עשין פג
טו"ע"ש שם סעף ב:
רבינו גרשום
חובו ולא היה חייב כלום
למלוה: מאי בינייהו. בין
פסא ורב הונא מבדי
רב למר ובין למר לא פרעי
יחמי לערבי. איכא בינייהו
כשחייב מודה. שאביהן
הורה בשעת מיתוהו שצריך
לא פרע למלוה כלום
למאן דאמר אימור פרעי
אתפסיה הכא לא אתפסיה
ופרעי יתמי לערב מאי
דפרעי יתמי ולמאן דאמר
לפרע לאו בני מיבעב מצוה
נינהו אצ"ג הורדה בפרעי
מית דחייב למלוה ולמאן
דאמר לא יפרעו להערב
דיתמי לאו בני מיבעב מצוה
נינהו ולא פרעי ליה לערב
כלום: א"נ איכא בינייהו.
דתבעיה מלוה ללוה קמי
בית דין ושמתוהו וליפרעי
ליה ומת בשמתיה ולא
פרע ליה למאן דאמר צרי
אתפסיה הכא כיון דמת
בשמתא לאו מדיא אתפסיה
ומחייבי יתמי למיפרעי לערב
מה שפטר למלוה ולמאן
דאמר פריעת בעל חוב
מלוה דקמי לאו בני מיבעב
מצוה נינהו ולא פרעי ליה
מדי: שלחו מחם היכא
דשמתוהו ומית בשמתיה.
אפ"ה הלכ' כרב הונא בריה
דרב יהושע דחייושין דלמא
צריי אתפסיה ולא הספיק
לתבעי להפר שמתא עד
שמת הוא [ואכל] אי רדאי
בריי לן דלא תפסיה בריי
מחייבי יתמי למשלי לערב
אצ"ג דמלוה על פה היה:

העירב וז' השטר ותובע
מן היתומין שישלמו מה
שפרע למלוה אינו גובה
מחן כלום דחייושין שמא
לא פרע למלוה אלא נפל
השטר מן המלוה ומצא
העירב ואצ"ג. ודאי חוב
בשטר הוא והאיל וזה שטר
על שם המלוה נכתב ולא
על שם הערב להבי אינו
גובה הערב דלגבי ערב
מלוה על פה הוא דאין לו
שטר על היתומין שחייבין
לו: ואכל כתב ב'. בשטר
כתובת המלוה שכתב לערב
התקבלתי מןן חובי. גובה
מן היתומים והדשתא ליכא
למיחש לנפילת דמין דכתב
ביה התקבלתי וכן כמאן
דאית ליה שטר על היתומין:

בשלמא לרב הונא בריה דרב יהושע. דחייש לצררי וכל היכא דרדאי פשיטא לן דלא אתפסיה צוריי מיחייבי יתמי לשלומי הכא נמי
כיון דהכא מלוה בשטר הוא איכא למימר לא הוה מתפס ליה צררי אלא אם כן מהדר ליה שטרא וכיון דלא אהדר ליה שטרא
פשיטא דלא אתפסיה לצררי ומשום הכי גובה ערב בשכתב לו התקבלתי דדמי כמאן דאית ליה שטרא על יתמי: אלא לרב פפא.
דאמר יתמי לאו בני מיבעב מצוה נינהו במלוה על פה סוף סוף אצ"ג דמלוה הוה ליה שטרא מעליא הא התקבלתי דאית ליה
לערב על"י יתמי לאו שטר גמור הוא והוה לענין ערב כמלוה על פה ואמאי גבי מיתמי: אמר לך רב פפא. להכי טרח וכתב ליה
התקבלתי דליהו ליה האי התקבלתי כמאן דאית ליה לערב שטר גמור על יתמי ומש"ה גובה מיניהו. והוא ערבא דעובד כוכבים
שויה ערב לעובד כוכבים בשביל שחלוה לראובן ומת ראובן ופרעיה ערב לעובד כוכבים: הני מילי למלוה ישראל. איכא למיחש
דלמא אתפסיה ליה צריי קודם מיתתו משום דמלוה תובע ללוה: אדרבה. הכא איכא למיחש דדילמא לערב גופיה אתפסיה צריי
דכיון דריע האי ערב דעובד כוכבים בתר ידידיה אויל ולא בתר לוח לא הוה מקבל למוהי ליה ערב אי לאו דאתפסיה צריי לערב

קעד:

ושעבד נכסיו לזה ויש לו כח לזה מיהו קשה לר"י מן המוספתא דקתני
ואם כתב זו בע"ח ולשון זו משמע כפירוש ר"ח ויש לפרש קלמ
לפירוש ר"י כי הלוח מכל מקום כתב לו כך אבל הצעל חוב לזה
לכתוב לו כדי שיהא הערב קבלן גמור והא דלאמר מלוה על היתומין
לפרוע חובת אציהן פירש ר"י דהיינו במלוה על פה ובמקום שלא נשאלו
קרקעות מאציהן כי אם מטלטלין ולא כייפינן ליתמי עבור כן אפי' היו גדולים דמוכח פרכ מ"י שהיה נשוי
(כמוכות דף ט"ז:) גבי קטיונא ^(ו) דלאצי דמדקטרף בעל חוב אלמא גדולים היו והא דפסקינן לקמן מלוה על פה גובה
מן היורשים היינו במקרקעי דומיא דלוינו גובה מן הלוקוחות: **אמון** כל **המגרש** בו,^א שמא יפרע בלא צ"ד
וצלא הדרה: **בר** מערב דבתובה. דאף על גב דאית ליה לא משמעבד ומילתיה דרשב"ג מייירי בלאה לגבי
צבא דמשעבד נפשיה ^(ז) (הג"ה.) ומימה למורי אמאי לא פריך ממעתימין): **שכיב** **מרע** שאמר מנה פ'פ'לוי
בידי בו. קשה לר"י הא דצעי פ' מ'י שמת (לעיל דף קמח:.) שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו מהו^א תפשוט
מחר חורב (נמי) [כמון] צממתנו וא"כ פשיטא דנאמן ומאי קנוניא שייך והלא היה יכול לחזור זו מיד וגרסה לר"י
דמייירי שכיב מרע שהקדיש כשהיה צבא את נכסיו ואמר השתא נמי מנה לפלוני צדיי נאמן^א והאי דנקט
שכיב מרע משום דדוקא השתא מהימן כדאמרין צפרק שום היתומים (עפרין דף כג.) (וצפ' שצונעת הדיינים
(שצונטע) עפרין דף מב:) דאין אדם חוטא ולא לו אבל צבריא ולא י חיישין:

אדם עשוי שלא להשביע את בניו. וסייעו בעלל תצבעו ויהוה חייב מעצמו אבל תצבעו ויהוה חייב
כדאמר לקמן בשמעתינן דטעמא דלהשביע את בניו לא שייך התם ומשעה איז נתן לא טענינן ^(ו)
אף על גב דצבריא אי לא טעין טענינן ליה^א דאין אדם משטה צשעת מימה כו' אמר רבי דמשמע אפי' לא טעין
טענינן ליה דלאמר צוה צורר (סנהדרין כט: ושם) ההוא דקרו ליה קצ רפו אמר מאן חסין? לא אלא פלניא
ופלניו תצבעו מלפני קמיה דרב נחמן אמר אדם עשוי כו' משמע דרב נחמן הוה טעין ליה הכי: ורב

ללוה משתעבד אי לית ליה לא משתעבד ומר סבר בין אית ליה ובין לית ליה משתעבד ^(ט) והלכתא ^(ט)
ע"ב מערב דכתובה דאע"ג דאית ליה לבעל לא משתעבד מאי טעמא מצוה הוא דעבד ולאו מדיא חסרה ^(ט)
אמר רב הונא ^(ט) שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על הקדש
מתקף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו דרב ושמואל דאמרי תרוייהו ^(ט) שכיב מרע שאמר מנה לפלוני
בידי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא ^(ט) אדם עשוי שלא להשביע את בניו

שע"י ערבות זו מתרצין ולא מידי חסרה לאשה דהא טב למיתב טן דו ^(קדושין מה.) ולטונתה נחמין:
מסקיף **לס** **רב נחמן** **וכי אדם עושה קנוניא על בניו**. להנחיל לאחרים ולהפסיד את בניו ואפ"ה אמרי רב ושמואל אם לא
אמר תנו נותנין לאדם עשוי שלא להשביע כו' נמחין שלא יחזיקוהו כעשיר לא הוא ולא בניו:

גמ פשוט פרק עשירי בבא בתרא

מאי צנייהו. כיון דצין למר וצין למר אין הערב גובה עכשיו מיתמי:
כשחייב מודה. צשעת מיתמו דליכא למיחש לצררי לרב הונא גבי
מיתמי לרב פפא לא גבי עד דגדלי: **דשמוהו ומית צשמפיה**. שלא
לזה לפרוע צציו: **שלוה מסס**. היכא דשמתוהו ומית צשמתיה הדבר ידוע שלא פרעו וכמי שחייב מודה

דמי: הלכתא כרב הונא כריה דרב יהושע. דגבי מיתמי ולא אמרינן
יתמי לאו בני מיעבד מלוה נינהו. **הלכתא גרסי'** ולא גרסי' והלכתא: **היולא מתסח ידי ערב**. ותובע את
היתומים ואמר פרעתי חוב של אביכם והשטר מוכיח שהרי החזירו לי המלוה: **אינו גובה**. עד דגדלי יתמי ומשמעני
דינא צדהייהו ואז ישבע ויפרע מהם כדין הצא ליפרע מנכסי יתומים: **ואם כסח צו**. המלוה התקבלתי ממך מן הערב:
דלפי כסח ליה הסקנלתא. דהוי ערב מוחזק בשטר שיש לו עליהם ולא חשיבא מלוה על פה ובמלוה צשטר מודה רב
פפא דגבינן מיתמי דלא אמרינן הכא מלוה אלא חוב ומוטלת עליהם לפרוע בעל כרחם: **אפילו למ"ד חיישין לנארי**
פ"מ. במלוה שהוא ישראל שדינו של לוח לפרוע למלוה עשרי המלוה **אכל** הלא יתצבענו לערב תחלה: **אכל** הלא
דהוי המלוה עובד כוכבים אין הלוה מתפיקו לעובד כוכבים צררי דהא ידע ישראל דעובד כוכבים הדר מו וגובה
זמנא אחימתי מן הערב: **מעיקרא**. כשנעשה היהודי ערב לעובד כוכבים אי לאו צררי אתפסיה ערב לא הוה מקבל ליה
ליכנס צערצות שהרי זה ידוע בודאי שהעובד כוכבים יחזור עליו ולא על הלוה והלכך לא גבינן מיתמי עד דגדלי: **עצרי**.
כהן הוה ואי מגרש מו לא מצי מהדר לה: **והאמר אציי**. צפ' יש נוחלינ': **איזוהו רשע ערוס**. ^(א) הממעבד על ריב לא לו
ומצטל מחשבת הנותן שאמר נכסי לך ואחר כך לפלוני וצ'צונו לא היה ראשון מוכר לאחרים להפסיד אחר כך ערוס
דמכל מקום מלגיה הוה ומה שעשה עשוי שהנותן לא מיחה צשעת הממנה כרשב"ג דלאמר אם קדם ראשון ומכר מה
שעשה עשוי כי אין לאחרין אלא מה שישייר ראשון והרי לא שייך לו כלום: ^(ז) **והא קיימא לן**. לקמן צשמעתינ': **מאי אינא**
למ. דהא לא גבי נכסי לרב הונא ולא נשמעבד אציו: **אי צעית אימא** ^(ט) הו. לרב הונא צשעה שנעשה אציו ערב וגמר
ומקנה מתוך שהיה סבור שלא יפסיד: **דבני הכל לא משפעבד**. כדמפרש טעמא לקמן מלוה הוא דעבד ולאו מדי
חסרה: **כי לוס ליה נכסי לא משפעבד**. דלא גמר בלבו לשעבד נפשיה ואינו אלא פטומי מילי שירא להפסיד. ואיכא
למימר אמוראי פליגי צהא מילתא ושמעתייהו^(ט) לא אימפרשו צגמ': **צוולוה משפעבד**. אע"ג דלית ליה נכסי: **מלוה**
הוא דעבד. המשך צויווגן אין דעמו לפרוע הערבות אכל מתכוין לויווג

לפרוע הערבות **אכל מתכוין לויווג** **הכא**
ליה תקנה לגרשה דאי מגרש לה לא מצי לאהרודה: והיכי הוה אביי משיא עצה. למיעבד קנוניא והא אמר אביי כו' שאני
הכא דבנו היה רב הונא וליכא העברת ירושה כדאמ' (גמיל דף ק') אם אמר על מי שראוי לירשו דבריו קיימים. ועוד משום צורבא
מרבנן ודחיקא ליה מלתא שאני מאינש דעלמא: ואכתי עצה הואי. והא ערב דכתובה לא משתעבד למיפרע כדאמר לקמן
דמצוה עבד דויווגן (מאי) [ולאו מדין] חסרה: קבלן הוה. דמשתעבד: אלא למאן דאמר אי לית ליה לא משתעבד מאי איכא
למימר. הא רב הונא לא הוה ליה נכסי כשנעשה אביו ערב בשבילו: אבא לגבי בריה. כשנעשה קבלן בשבילו משעבד נפשיה
אצ"ג דלית ליה נכסי לכן מפני חיבת הבן: מר סבר. איכא למאן דאמר אי אית ליה נכסי כו' מצוה עבד. כלומר דלא גמיר
ושעבד נפשיה אלא הוי דנעשה לו ערב משום מצוה נתכונן כדי שידווגו שניהם ולא מידי חסרה שלא נתנה לו כלום על ידו: נאמן.
והנתנין מנה לאוי לא אמר תנו אין נותנין. אצ"ג דאיכא למימר אין אדם עושה קנוניא על בנו דניחא ליה לבנו יותר מבאחר ואי
לאו היהו יתיב לאחר מנה לא הוה אמר ואפי' [הכין] אם לא אמר תנו אין נותנין. ודיכאי למימר כי לא אמר תנו האי דאמר
הכא מנה לאחר בידי להכי

מסורת הש"ס

(א) [נערבין כב. ונפשיה"י ע"ש:] (ג) שם כב., (א) שם כ"ק. [וחלץ קהל:] (ד) לעיל קל. כמוכח לזה: סוטה כא: ערבין כג., (ט) רש"ל, (י) גיטין מט: [נערבין כג:] (י) רש"ל והלכתא' אבולחור משתעבד בר, (ח) שטעטע מב: [נערבין כג:], (ט) [סנהדרין כט:] (י) [לעיל קל:], (ז) כ"פ: ושמייהו, (ז) פ"י,

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) גמ' דלהכי ערס: (ב) שם והלכתא בבבליהו משתעבד כר מערב דכתובה כ"ל: ומיכח ערב בין אית ליה ובין לית ליה נמחק: (א) רשב"ם ד"ה אלוהו נשעת ערוס רשע התמעבר: (ד) ד"ה וקיימא לן כ"ל: ומיכח וזה נמחק: (ט) ד"ה אציעת איתא מיתויו הוה לרב הונא: (י) תוס' ד"ה (צ"ח) ואם וכו' גבי קטיונא דאראעא דקטיונף בעל חוב: (י) ד"ה דאם וכו' לא טענינן ליה אע"ג:

ⓘ

מוסף רש"י

דשמתוהו צ"ד לאבינן על שאלו פועל זה חובו ומת בשמתיה, דהשתא לוכא לנחתם לגברי, דלא היה פורעו אלא צב"ד בדי שמיחו נדיוו (שכ"ו כב.), אטו כל דגמרש בב"י דינא מגרש. שאמרו לו דור הנאה, ילך לנצטע ויגרשנה (שם כג.). דכהן הוא, רב הונא ולי הוה נגרשה לא מצי לאהרע (שם). כרשב"ג. חמס' ממונות (לס): האומר בשעת מיתה נכסי לך ואחר כך לפלוני וידע האשון ומכר ואכל, רשב"ג אומר אין לפני האומר ששירי האשון, וס"י הוה רשע ערוס (שם כג.), ערב דכתובה דבריי הכל לא משתעבד. מהל דערבי בעלמא הוא ועיר לאו מידי חסרה שאל הולאה כלס מלמא (ג"שין שם). דמנה קא עביד לוונם ולא מידי מחסר לה דהא לא קא יהאנ' וצ"י (שכ"ו כג.). קבלן דבעל חוב. מתיי למיונא איכא, מהל דקבלן הוא ועוד דחסריה מקנאנ' (שם יג.). שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי. הניינוהו מחלל מן הנכסים שנקדשמי (שבתות מ"ב).

ⓘ

מוסף תוספות

א. [ותי'ת' מ"מ שכתבא לתבעי כחובתא מתמייה ידירנה הנאה [וי"ל]. שיתמי'ק גסס להל"ש. ועי"ש.] ב. שם כרשב"ס: ואח"כ עבד מחלוהי מר מצי הדר ביה. ג. והי"ק שכי"מ שהקדיש קודם לכן כל נכסיו, והוא אמור עתה מנה לפלוני בידי נאמן. ריב"א. ד. ואצ"ג דאמרין (לעיל) דטעת משטה לא טענינן ליה, לבניו טענינן. מוס' סנהדרין ט:

ⓘ

רבינו גרשום (המשך) הלכן לא גבי הערב כלום מיתמי: אמר ליה אביי אטו כל דגמרש בב"י דינא רבא מגרש. אפי' לפני בית דין הדיין יכול לגרש דלא ידעי [נמצרכה] לידור הנאה ולא אורי ליה: איגלאי מילתא דכהן הוה. רב הונא וליח